

موثّق عدلي

المسميات المكافئة

كاتب العدل، موثّق رسمي، كاتب عدل

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 - الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - الاختصاصيون في القانون
- الوحدة/المهنة: 261204 - موثّق عدلي

طبيعة العمل

الموثّق العدلي مسؤول رسمي مُعيّن من وزارة العدل يضطلع بتوثيق العقود والتصرفات القانونية وإضفاء الصفة الرسمية عليها، بما يشمل عقود البيع والشراء والإيجار والوكالات والإقرارات والوصايا وسائر التصرفات التي يقتضي النظام توثيقها أمام جهة رسمية معتمدة.

المهام الرئيسية

- توثيق العقود والاتفاقيات القانونية وفق الأنظمة المعمول بها والتحقق من أهلية الأطراف وسلامة الإجراءات
- التحقق من هوية المتعاملين وصحة التفويضات والوكالات قبل إتمام عمليات التوثيق الرسمية
- حفظ وأرشفة وثائق التوثيق والاحتفاظ بسجلات دقيقة لكل المعاملات المُنجزّة
- إعداد ملخصات ومستخرجات التوثيق وتقديم الإفادات الرسمية عند الطلب
- التنسيق مع المحاكم والجهات الحكومية للتحقق من البيانات وإتمام الإجراءات الرسمية

المرتبة والراتب

سلك الموثّقين العدليين — وزارة العدل:

- موثّق ابتدائي: نحو 8,000 - 10,000 ريال تقريباً.
- موثّق: نحو 10,000 - 13,000 ريال تقريباً.
- موثّق أول: نحو 13,000 - 16,000 ريال تقريباً.
- رئيس كتّاب العدل: من 17,000 ريال فأعلى تقريباً.

المزايا الوظيفية

الجهات الحكومية

- ارتباط مباشر بوزارة العدل يمنح استقراراً وظيفياً مرتفعاً.
- تعامل يومي مع مختلف شرائح المجتمع والمعاملات القانونية مما يُعمّق الخبرة العملية.
- دور محوري في منظومة توثيق المعاملات الاقتصادية والعقارية والأسرية.
- إمكانية تطوير خبرة متخصصة في التوثيق العقاري أو التجاري أو الأسري.
- طلب متزايد في ظل التحول الرقمي في خدمات وزارة العدل ضمن رؤية 2030.

الشروط والمؤهلات

القطاع الحكومي

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف.
- **شروط المؤهل العلمي:** شهادة في الشريعة أو الحقوق أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها، مع تقدير لا يقل عن جيد.
- **التعيين:** يتم التعيين عبر وزارة العدل وفق آليات الاختيار والإعلان الرسمي لشواغر كُتاب العدل.

متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

وزارة العدل

- **قبل التعيين:** اجتياز اختبارات وزارة العدل للكفاءة في الأنظمة والإجراءات القانونية ذات الصلة بالتوثيق.
- **بعد التعيين:** استكمال برامج التأهيل المهني التي تُنظمها وزارة العدل لكُتاب العدل الجدد.

الخبرات المطلوبة

الجهات الحكومية: لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعيين الابتدائي؛ المطلوب إتقان الأنظمة المتعلقة بالتوثيق كنظام كُتاب العدل ونظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية؛ الخبرة تتراكم من خلال حجم المعاملات المتنوعة اليومية.

برامج التأهيل المعتمدة

- **الدبلوم العالي للعلوم القانونية - معهد الإدارة العامة:** يُعزز المعرفة بالأنظمة الإجرائية المدنية والتجارية اللازمة لصحة التوثيق وسلامة الإجراءات القانونية.
- **الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة:** يُعمّق الفهم الشرعي التطبيقي المطلوب لصياغة وثائق تستوفي الشروط الشرعية والنظامية معًا.
- **الدبلوم العالي في الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد:** يُعمّق الأساس الفقهي اللازم لتوثيق عقود تقوم على أحكام شرعية كالزواج والطلاق والوصايا والوقف.

المهارات المطلوبة

- صياغة وثائق التوثيق الرسمية: تحرير عقود ووثائق مستوفية للشروط النظامية والشرعية
- التحقق من الأهلية القانونية: للتأكد من صحة تمثيل الأطراف وخلو العقود من الموانع
- إدارة أرشيف التوثيق الرقمي: لضمان حفظ الوثائق وسهولة الاسترجاع
- قراءة الخرائط العقارية والصكوك: لتوثيق المعاملات العقارية بدقة
- التعامل مع منظومة ناجز القضائية: لإتمام التوثيق الإلكتروني عبر المنصة الرسمية

الدورات الداعمة

- **دورة نظام الأحوال الشخصية:** تدعم مهارة صياغة وثائق التوثيق في الأحوال الشخصية
- **دورة المرافعات أمام الجهات الشرعية:** تدعم مهارة التحقق من الأهلية القانونية وإجراءات الجلسات
- **دورة التفكير النقدي وتحليل الحجج:** تدعم مهارة قراءة وتحليل بنود العقود قبل توثيقها
- **دورة قضاء التنفيذ:** تدعم مهارة فهم آليات تنفيذ الوثائق القضائية
- **دورة تقييم وتحليل الأدلة الجنائية أمام المحاكم:** تدعم مهارة التحقق من صحة المستندات والوثائق المقدمة للتوثيق

جهات التوظيف وطريقة التقديم

القطاع الحكومي

جهات سبق وأعلنت

وزارة العدل من خلال كتابات العدل المنتشرة في مدن المملكة هي الجهة الحصرية لتوظيف الموثقين العدليين؛ يُعلن عن الشواغر عبر منصة جدارة والموقع الرسمي لوزارة العدل، ويمر المتقدم باختبارات الكفاءة ثم المقابلة الشخصية.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- مسار الترقّي: يبدأ كـ «مؤثّق ابتدائي» ثم «مؤثّق» ثم «مؤثّق أول» وصولاً إلى «رئيس كتّاب العدل» في منطقته وفق الأقدمية والكفاءة.
- مسار الانتقال: يمكن الانتقال إلى مناصب إشرافية في وزارة العدل أو الانتقال إلى السلك القضائي وفق اشتراطاته.
- مسار التخصص: التوثيق العقاري، والتوثيق التجاري وعقود الشركات، والتوثيق الأسري من زواج وطلاق ووصايا.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة المراقب والمدقق الشرعي (CSAA) : تُعزز الكفاءة في توثيق العقود المالية الإسلامية والمعاملات المصرفية الشرعية (غير مدعومة)
- عضوية معهد التحكيم الملكي (MCI Arb) : تُفيد في التوثيق المرتبط باتفاقيات التحكيم والشروط التعاقدية الدولية (غير مدعومة)
- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) : تُمكن من رصد المعاملات المشبوهة وحماية سلامة التوثيق من الجرائم المالية (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE) : تُعزز القدرة على كشف الوثائق المزورة وعمليات الاحتيال في المعاملات العقارية (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- نظام كتّاب العدل في المملكة يمنح المؤثّق العدلي صلاحية رسمية لا يمكن الاستغناء عنها في كثير من التصرفات القانونية، مما يجعل منظومة التوثيق ركيزة أساسية في المنظومة القضائية السعودية.
- التحول الرقمي في خدمات وزارة العدل عبر منصة ناجز غيّر طبيعة عمل المؤثّق العدلي بشكل جوهري، وأصبح إتقان المنظومة الرقمية مطلباً أساسياً لا اختيارياً.
- تزايدت المعاملات العقارية في ظل رؤية 2030 ومشاريع التطوير العمراني، مما يجعل خبرة التوثيق العقاري في طلب متصاعد.
- المؤثّق العدلي لا يُقدّم استشارات قانونية باعتباره محامياً، وإنما يُثبّت التصرفات ويتأكد من استيفائها الشكلي؛ أي تجاوز لهذه الحدود يُعرّضه للمسؤولية النظامية.

النصائح العملية الإضافية

- أتقن نظام كُتاب العدل ونظام التوثيق الرسمي ومستجدات التعاميم الوزارية مبكرًا، لأن صحة التوثيق ترتكز على استيفاء كل شرط نظامي دون استثناء.
- طوّر مهارة التحقق من هويات الأطراف وأهليتهم القانونية بدقة، لأن خطأ في التحقق قد يُفضي إلى بطلان الوثيقة أو مسؤولية شخصية.
- الإلمام بنظام الأحوال الشخصية ضرورة يومية، إذ تُشكّل وثائق الزواج والطلاق والوصايا جزءًا كبيرًا من عمل كاتب العدل.
- استثمر في بناء سجل لاجتهاداتك في الحالات الإشكالية وأرشفتها، لأن التوثيق يواجه أحيانًا حالات مركّبة لا تغطيها نصوص النظام مباشرة وتستوجب حكمًا عمليًا دقيقًا.
- التواصل المستمر مع مستشاري وزارة العدل والقضاة يُحسّن جودة قراراتك في الحالات الحديّة ويُعزز ثقتك المهنية.



جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مستوى القبول	سبب التقييم	البرامج أو الشهادات اللازمة لرفع القبول	ملاحظات دقيقة
الشريعة الإسلامية	عالي	المؤهل الأساسي التقليدي لكتاب العدل — تغطية الجانب الشرعي الذي يُشكّل أساس كثير من التوثيقَات	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم في القضاء والسياسة الشرعية داعم للجانب التطبيقي	التخصص التاريخي لهذه الوظيفة — خريجو الشريعة يُشكلون النسبة الأكبر من كتّاب العدل
الشريعة والقانون	عالي	يجمع المؤهل الشرعي مع الإطار النظامي — يُتيح التعامل مع التوثيق الشرعي والنظامي بكفاءة	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم في القانون الإداري داعم	هذا التخصص يُتيح تغطية أوسع من خلات التوثيق المركّبة ذات البعد الشرعي والنظامي
الحقوق (نظام)	متوسط-عالي	مؤهل نظامي قوي يُغطي الجانب الإجرائي — يحتاج تكميلًا بالفقه الشرعي للتوثيقَات الشرعية	الدبلوم العالي في الفقه أو القضاء والسياسة الشرعية لتغطية الجانب الشرعي	يُقبل بشكل متزايد مع توسع التوثيق النظامي التجاري والعقاري
الدراسات الإسلامية	متوسط	قريب من مؤهل الشريعة ولكن قد لا يستوفي متطلبات التخصص الفقهي المباشر	الدبلوم العالي في الفقه لتعميق التخصص الشرعي المطلوب في التوثيق	القبول مشروط بتقييم المؤهل وفق آلية وزارة العدل
إدارة الأعمال	ضعيف	لا يغطي الجانب الشرعي أو القانوني المطلوب لوظيفة التوثيق العدلي	لا يوجد برنامج يعوض غياب المؤهل القانوني أو الشرعي المنصوص عليه	الشرط الجوهري غير مستوفى إلا بإضافة مؤهل شرعي أو قانوني مكمل

مركز توجيه
Tawjeeh HUB

